Point d'actualités n°2 en LPDF

Préparation au GO du CRFPA 2026

19 octobre 2026 – Michaël Poyet

1- Visite du Pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre 2026

Revoir la fiche n° 36 du fascicule d'OB qui porte sur la liberté de penser, de conscience et de religion

Pour approfondir :

Cf. : https://www.defenseurdesdroits.fr/liberte-religieuse-laicite-et-neutralite-comprendre-les-principes-fondamentaux-pour-eviter-les-1010

Liberté religieuse, laïcité et neutralité : comprendre les principes fondamentaux pour éviter les discriminations

Il vous est conseillé de lire cette synthèse très intéressante et pratique sur le site Internet du Défenseur des droits dont le plan est le suivant :

Définitions
La liberté religieuse : un droit fondamental à double dimension
À retenir : Toute restriction à la liberté religieuse doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée.
Et pourtant, la religion n'est pas juridiquement définie en droit français
La laïcité : un principe de liberté et d'égalité souvent mal compris
Une notion sans définition légale précise
Des contours fixés par la loi de 1905
Les 4 composantes de la laïcité
Espace public ou espace privé ? La laïcité ne signifie pas « privatisation » de la religion
La neutralité : un devoir au champ d'application encadré
À qui s'applique l'obligation de neutralité ?
À l'école
Les « signes religieux », des expressions de la personnalité relevant de la vie privée et de la liberté religieuse
Point de vigilance
Ostensible ou ostentatoire ?
Quand la mauvaise interprétation du droit engendre des discriminations
Discrimination et atteinte à la liberté religieuse lors d'une épreuve du baccalauréat
Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française au sein d'une préfecture : le fait d'exiger d'une personne musulmane qu'elle retire son voile constitue une discrimination
Refus d'embauche discriminatoire en raison du port du foulard
Conditions discriminatoires d'une annonce de location d'une piscine privée sur le fondement de la religion

Cf. également : https://www.vie-publique.fr/eclairage/20206-letat-garant-de-la-liberte-religieuse-laicite-loi-1905

L'État, garant de la liberté religieuse

Cf. également : https://www.vie-publique.fr/fiches/23873-quest-ce-que-la-liberte-religieuse

Qu'est-ce que la liberté religieuse ?

Il vous est recommandé de lire ces deux synthèses de « *vie-publique.fr* » illustrées d'exemples que vous pourrez utiliser dans votre exposé ou lors de l'entretien avec le jury et qui rappellent accessoirement les principaux textes à connaître en la matière.

Cf. enfin : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-liberte-religieuse-et-le-principe-de-laicite

La liberté religieuse et le principe de laïcité

La lecture de cet article de M. Mustapha AFROUKH, Maître de conférences HDR en droit public à l'Université de Montpellier, vous permettra de faire un état des lieux de vos connaissances sur le sujet.

2- Manifestations des lycéens depuis le 18 septembre 2026

Revoir la fiche n° 38 du fascicule d'OB qui porte sur la liberté de réunion et de manifestation pacifique ainsi que la fiche n° 40 du fascicule d'OB qui porte sur la liberté d'aller et venir

Lire l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 520384 du 9 octobre 2026, *Association Vigie Libertés*, par laquelle il a rejeté la demande de suspension d'un arrêté du préfet de police de Paris restreignant le port d'équipements de protection individuelle lors des manifestations lycéennes.

Vous pouvez consulter la décision sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054970274?fonds=CETAT&juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&pageSize=10&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

En matière d'ordre public voir également, à propos de la fête national du 14 juillet 2026, l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 517698 du 14 juillet 2026, *Association Vigie Libertés*, par laquelle, à 2 heures du matin, il a validé le dispositif de filtrage par QR code pour le défilé de la fête nationale sur les Champs-Élysées en annulant la décision contraire du juge des référés du tribunal administratif de Paris rendue la veille.

3- Postes militaires inaccessibles aux séropositifs : des associations saisissent le Conseil d'État

Revoir la fiche n°50 du fascicule d'OB qui porte sur le droit au travail et la fiche n°54 qui porte sur l'interdiction de la discrimination

Le 15 octobre 2026, six associations, dont STOP Homophobie et SOS Racisme, ont saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation des arrêtés qui fixent les conditions d'aptitude médicale dans les armées, la gendarmerie nationale, chez les sapeurs-pompiers militaires et dans la sécurité civile qui discriminent toutes les personnes vivant avec le VIH (PVVIH), sans distinction.

En effet, certains postes comme les pilotes d'avions militaires ou encore les commandos parachutistes, sont inaccessibles aux personnes vivant avec le VIH, même sous traitement et en parfaite santé.